

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יוליה מלינובסקי
יבגני סובה
שרון ניר

פ/25/499

הצעת חוק האזרחות (תיקון – הוראות לעניין בקשת התאזרחות של בעל ואישה), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 7א¹. 1. בחוק האזרחות, התשי"ב–1952¹, אחרי סעיף 7 יבוא :

"הוראות לעניין 7א. (א) בחינת בקשת התאזרחות של בני זוג כאמור
בקשת התאזרחות בסעיף 7 תהיה בכפוף להוראות אלה :
של בעל ואשה

(1) ראיון לבחינת הבקשה יתנהל בשפה
שבני הזוג מבינים ודוברים אותה, לרבות
שפת הסימנים.

(2) (א) הראיון יתועד בכתב; תיעוד
הראיון בכתב יכלול את עיקר חילופי
הדברים, באופן שישקף נכונה את
המתרחש בראיון, מראשיתו ועד
סופו; התיעוד בכתב ייערך בו זמנית
עם מהלך הראיון;

(ב) תיעוד הראיון בכתב ייקרא
באזני בני הזוג ולאחר שיאשרנו
יחתמו עליו.

(3) (א) תיעוד חזותי של ראיון מגישי
הבקשה יהיה בכל מהלך הראיון, אם
הסכימו לכך מגישי הבקשה,
מראשיתו ועד סופו ויכלול את חילופי
הדברים שנעשו בין עורך הראיון
למגישי הבקשה; לעניין זה, "תיעוד

¹ ס"ח התשי"ב, עמ' 146.

חזותי" – תיעוד בהקלטת תמונה
וקול בשילוב.

(ב) שר הפנים יתקין תקנות לעניין
תיעוד חזותי של ראיון לבחינת
בקשה, לרבות דרכי השמירה,
האחסון, הצפייה וההעסקה של
קלטת.

(ב) עורך הראיון יהיה עובד רשות האוכלוסין
וההגירה במשרד הפנים שנתקיימו בו אלה –

(1) הוא בעל תואר ראשון לפחות בעבודה
סוציאלית או פסיכולוגיה או מדעי
ההתנהגות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה
כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה,
התשי"ח-1958²;

(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה כפי
שורה שר הפנים.

(ג) החלטה בבקשה תינתן בתוך שישה חודשים
מיום הגשת הבקשה; לא ניתנה החלטה במועד
כאמור, יראו את הבקשה כאילו התקבלה והחל
ההליך המדורג לקבלת האזרחות, ובן הזוג יהיה
זכאי לקבל אשרה ורישיון לישיבת-ארעי בישראל.

(ד) בן הזוג יקבל אזרחות ישראלית עד תום
ארבע שנים ממועד הגשת הבקשה, אלא אם
נדחתה בקשתו לקבלת אזרחות כאמור בתוך
תקופה זו."

דברי הסבר

חוק האזרחות קובע את התנאים לקבלת מעמד האזרחות במדינת ישראל. מטרת החוק היא לקבוע את
המוסכמות להענקת אזרחות.

סעיף 7 לחוק מתייחס להתאזרחות של בעל ואשה, במצב בו רק אחד מבני הזוג הוא אזרח ישראלי
וברצונו להגיש בקשה להתאזרח לטובת בן זוגו.

ההליך לקבלת האזרחות מתחיל בהגשה בקשה לרשות האוכלוסין וההגירה, אשר בוחנת את המקרה.

² ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

בתום הבחינה הראשונית מתחיל ההליך המדורג. בהליך זה נבחנת הבקשה לקבלת אזרחות לעומקה תוך שמירה על שלושה קווים מנחים – כנות הקשר הזוגי בין המבקשים, קיום מרכז חיים משותף בישראל והעדר מניעה ביטחונית או פלילית.

במרוצת השנים התברר שההליך, אשר מתבצע על ידי מנהל האוכלוסין, נותן מענה למספר מצומצם מאוד של זוגות. בנוסף, לא מאפשר לזוגות את התנאים הראויים עד לקבלת האזרחות, לעיתים ההליך נמשך זמן רב ואינו מונגש בשפה הנכונה לבני הזוג.

יתרה מכך, הנוהל הקיים היום ברשות האוכלוסין מעמיד את מבקשי האשרות במצבים אשר מונעים מהם את הזכות הבסיסית להליך הוגן בטיפול בבקשה, ובמקרים רבים נמצא כי אצל המראיין יש ליקוים בשיקול הדעת. כתוצאה מכך נמנע מזוגות רבים אשר רוצים להקים תא משפחתי במדינת ישראל ונתקלים בסירובים ונאלצים להיפרד זו מזה.

מטרת הצעת חוק זו היא להסדיר את המצב הקיים היום בבחינת בקשה להתאזרחות בני זוג, ולהפוך את המצב לנגיש ופשוט יותר לטובת אלו המגישים את הבקשה.

הצעת חוק זו מתבקשת לאחר פסק הדין 20-08-9613, פלוני נ' רשות האוכלוסין וההגירה, בו קבע בית המשפט כי אוזלת היד של הרשות וחוסר המקצועיות לכל אורך ההליך המדורג, פגעו והשפילו את בני הזוג לאורך שנים, ומנעו מהם לממש את תכליתו של סעיף 7 לחוק, ולקבל מעמד האזרחות הישראלית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)